

한국수자원공사 상임감사위원 통 보

제 목 용도물품 및 내자 발주 업무처리 미흡

소 관 부 서 ▽▽▽지사

조 치 부 서 ▽▽▽지사

내 용

1. 업무 개요

▽▽▽지사에서는 원활한 소관사업 추진을 위해 내자 및 물품을 입찰, 계약 체결, 계약변경 및 대가지급 등 계약업무를 자체적으로 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「전기공사업법」 제3조(전기공사의 제한 등)에 의거하여 전기공사는 공사업자가 아니면 도급 받거나 시공할 수 없으나, 동법 시행령 제5조(경미한 전기공사 등)에서 규정하는 경미한 공사의 경우 업면허 없이 시공할 수 있다.

또한, 「정보통신공사업법」 제3조(공사의 제한)에 의거하여 정보통신공사는 공사업자가 아니면 도급 받거나 시공할 수 없으나, 동법 시행령 제4조(공사제한의 예외)에서 규정하는 경미한 공사의 경우 업면허 없이 시공할 수 있다.

아울러, 「산업안전보건법」 제61조(적격 수급인 선정의무) 및 「중대재해처벌

법 시행령」 제4조(안전보건관리체계 구축 및 이행 조치)에 따라 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우 종사자의 안전·보건을 확보하기 위해 수급인의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가기준 및 절차를 마련해야함에 따라 시행한 공사 내부방침에 의거 공사에서 추진하는 모든 도급사업 검토 시 안전보건수준평가 적용 대상여부를 검토하고 계약의뢰 시 명시하여야 하며 계약체결 전 수급업체에서 제출한 안전보건관리계획서를 평가해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 업면허 보유현황 미확인

▽▽▽지사는 설치가 수반되는 물품구매 또는 예정가격 작성이 필요한 공사이며 관련 법령에 따른 경미한 공사에 해당하지 않음에도 불구하고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수익계약에 의할 수 있는 경우)에 의거 추정가격 2천만원 미만의 사유로 비전자 견적을 통해 용도물품으로 수익계약을 체결하였고, 업면허를 보유한 공사업자를 대상으로 계약을 해야 하나, 적합한 업면허 보유현황을 확인하지 않았다.

또한, 내자로 시행한 ‘◁◁댐 경보국 노후 경보제어장치 교체’의 경우, 입찰 참가자격으로 ‘동보장치’의 직접생산증명서를 소지한 업체로 정하여 시행하였고 「중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」에 의거하여 동보장치의 직접생산증명서 발급을 위해 정보통신공사업등록증을 확인한다는 사유로 업면허 보유현황을 확인하지 않았다.

나. 용도물품 안전보건수준평가 미이행

▽▽▽지사는 설치 또는 공사가 수반되는 용도물품 계약 건을 수행하였으나, 계약의뢰 및 계약체결 시 안전보건수준평가를 시행하지 않았음을 확인하였다.

관계부서 의견 ▽▽▽지사는 감사 지적사항을 수용하였으며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ▽▽▽지사장은 관련 법령 및 규정에 의거하여 향후 동일한 사례가 반복되지 않도록 발주업무 검토를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)